

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 557/2532 ธนาคาร สยาม จำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย ประดับ ยนต์
 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 686, มาตรา 913, มาตรา 985

หนี้ของจำเลยเป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งถึงกำหนดใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ นับแต่วันที่ลงในตั๋ว เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนตามวันแห่งปฏิทินคือในวันที่ครบกำหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ตามตั๋วเงินดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 686 สัญญาค้ำประกันมีใจความว่า ผู้ค้ำประกันยอมรับค้ำประกันในวงเงิน 500,000 บาท และหากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างไรผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบชดเชยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 ซึ่งหมายความว่า ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบในเงินต้นในวงเงิน 500,000 บาท แทนลูกหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เดียวกันด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการนำตัวสัญญาใช้เงินรวม 4 ฉบับ มาขายลดให้แก่โจทก์ โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวครบกำหนด จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์หักเงินฝากจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้ทันทีและยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว และจำเลยที่ 1 ได้มอบเช็คที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้สั่งจ่าย รวม 4 ฉบับ และเช็คที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้สั่งจ่ายรวม 3 ฉบับ ให้แก่โจทก์ไว้เป็นการชำระหนี้ขายลดตัวสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ เงินในบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 มีไม่พอให้โจทก์หักบัญชีชำระหนี้ เช็คที่จำเลยที่ 1 นำมาชำระหนี้ทั้ง 7 ฉบับเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยทั้งห้าจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกัน หรือแทนกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งห้าขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 1,125,712.90 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงิน 998,060 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 324,611.43 บาท 310,821.44 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 290,000 บาท และ 296,150 บาท ตามลำดับนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขต้นเงินจำนวน 998,060 บาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นต้นเงิน 998,150 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้นำตัวสัญญาไ้ใช้เงิน 4 ฉบับมาขายลดให้โจทก์ ฉบับแรกเป็นเงิน 180,000 บาท ฉบับที่สองเป็นเงิน 349,650 บาท ฉบับที่สามเป็นเงิน 250,000 บาท และฉบับที่สี่เป็นเงิน 218,500 บาท ลงวันที่ 20, 21, 27 และ 31 สิงหาคม 2527 ตามลำดับ และกำหนดชำระเงินภายใน 56, 62, 60 และ 60 วัน ตามลำดับ จำเลยที่ 1 ได้รับเงินค่าตอบแทนการขายลดตัวสัญญาไ้ใช้เงินดังกล่าวไปจากโจทก์แล้วโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อตัวสัญญาไ้ใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์หักเงินจากบัญชีของจำเลยได้ทันที และยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาไ้ใช้เงินดังกล่าวโดยยอมรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และจำเลยที่ 1 ได้มอบเช็ค 7 ฉบับ ลงวันที่ล่วงหน้าชำระหนี้ขายลดตัวสัญญาไ้ใช้เงินดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย เมื่อครบกำหนดไ้ใช้เงินตามตัวสัญญาไ้ใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์เงินในบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ก็มีไม่พอให้โจทก์หักบัญชีชำระหนี้ได้ และเช็คที่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ล่วงหน้าก็เรียกเก็บเงินไม่ได้

มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์ในต้นเงิน 500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ตัวสัญญาไ้ใช้เงินถึงกำหนดหรือนับถัดจากวันฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หนี้ของจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตามตัวสัญญาไ้ใช้เงิน ซึ่งมีระบุจำนวนวันขึ้นต้นแล้วมีข้อความตามว่า จากวันที่ในตัวสัญญาไ้ใช้เงิน สัญญาว่าจะไ้ใช้เงิน แล้วระบุจำนวนเงินเช่น ตัวสัญญาไ้ใช้เงินฉบับแรกมีข้อความว่า "ห้าสิบหกวันจากวันที่ในตัวสัญญาฉบับนี้ สัญญาว่าจะไ้ใช้เงินจำนวน 180,000 บาท..."จึงเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน คือในวันที่ครบกำหนดในตัวสัญญาไ้ใช้เงิน

เมื่อครบกำหนดเมื่อใด และจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินตามตัวเงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวอย่างใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 204 วรรคสองซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดแล้วตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงินของแต่ละฉบับ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 บัญญัติว่า ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด เจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่่นั้น ฉะนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 3 ชำระหนี้ได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 นั้น ตามสัญญามีใจความว่าจำเลยที่ 3 ยอมรับค้ำประกันในวงเงิน 500,000 บาท ทั้งว่า หากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างไร จำเลยที่ 3 ยอมรับผิดชอบชดเชยดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 จึงมีความหมายว่า จำเลยที่ 3 ยอมรับผิดในเงินต้นในวงเงิน 500,000 บาท แทนจำเลยที่ 1 พร้อมทั้งดอกเบี้ยด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 3 ก็จะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันเดียวกันด้วย หากแต่สำหรับดอกเบี้ยนั้นจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเพียงในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีเท่านั้น มิใช่รับผิดชอบในดอกเบี้ยนับจากวันถัดจากวันฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งปรากฏว่าตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกเป็นเงิน 180,000 บาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 ตุลาคม 2527 ส่วนตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่สองเป็นเงิน 349,650 บาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 22 ตุลาคม 2527 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในเงินต้นของตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกทั้งหมด กับเงินต้นในตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่สองอีก 320,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับถึงกำหนดชำระ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงิน 180,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2527 กับในต้นเงิน 320,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ